

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1008/2537

นาย นิวัฒน์ แซ่จิ่งหรือจิ่งสมานกุล
นาง ฮั่วจู้ แซ่ฮ้อ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 537, มาตรา 1600

สัญญาเช่าเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้เช่าย่อมเป็นอันสิ้นสุดลงเมื่อผู้เช่าตายไม่เป็นมรดกที่จะตกทอดแก่ทายาท โจทก์เป็นผู้จัดการมรดกของ บ. ผู้เช่า จึงไม่อาจสงวนสิทธิการเช่าของ บ.ได้และไม่มีอำนาจฟ้องบังคับจำเลยเกี่ยวกับสิทธิการเช่าดังกล่าวได้อีกเพราะสิทธิการเช่าของ บ.เป็นอันสิ้นสุดไปแล้วตั้งแต่ บ.ตายไม่มีสิทธิการเช่าที่จะบังคับแก่จำเลยได้อีกต่อไป

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยไปดำเนินการโอนสิทธิการเช่าตึก3 ชั้น ถนนพญา
กง ตอนที่ 37 เลขที่ 1 ตำบลพระปฐมเจดีย์อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
คือ บ้านเลขที่ 291-293โดยเปลี่ยนชื่อผู้เช่ากับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
จากชื่อของจำเลยมาเป็นชื่อของโจทก์ในฐานะผู้จัดการมรดกของนายบุญเอื้อ
หากจำเลยเพิกเฉยให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยให้การ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ก่อนอื่นจะได้วินิจฉัยเสียก่อนว่าโจทก์มีอำนาจฟ้องคดีนี้หรือไม่ เห็นว่าคดีนี้โจทก์ในฐานะผู้จัดการมรดกของนายบุญเอ็งฟ้องจำเลยซึ่งเป็นตัวแทนของนายบุญเอ็งในการเข้าตี 3 ชั้นจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ให้ดำเนินการโอนสิทธิการเข้าตีดังกล่าวโดยเปลี่ยนชื่อผู้เช่าจากจำเลยเป็นโจทก์ ปรากฏว่านายบุญเอ็งผู้เช่าได้ถึงแก่ความตายไปแล้วตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2529 สัญญาเช่าซึ่งเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้เช่าย่อมเป็นอันสิ้นสุดลงเมื่อนายบุญเอ็งผู้เช่าตายไม่เป็นมรดกที่จะตกทอดแก่ทายาทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1600 โจทก์ซึ่งเป็นผู้จัดการมรดกของนายบุญเอ็งจึงไม่อาจสงวนสิทธิการเช่าของนายบุญเอ็งผู้เช่าได้ และไม่มีอำนาจฟ้องร้องบังคับจำเลยเกี่ยวกับสิทธิการเช่าดังกล่าวได้อีกเพราะสิทธิการเช่าของนายบุญเอ็งเป็นอันสิ้นสุดไปแล้วตั้งแต่นายบุญเอ็งตาย ไม่มีสิทธิการเช่าที่จะบังคับแก่จำเลยได้อีกต่อไป"

พิพากษายืน

(สังเวียน รตนมุง-สมชาย รังสิกรรพุม-ชลอ บุญยเนตร)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ